



“CONTRATTO DI RICERCA”
(ex art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, rappresentata legalmente dal Rettore, Prof. Marco Emilio ORLANDI, nato a Milano (MI) il 24.07.1963, domiciliato per la Sua carica in Milano, c.a.p. 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo n.1, di seguito indicata come “Università” -

E

Il Dott. Marco CREMASCHI, codice fiscale CRMMRC83R04C618I, nato a Chiari (BS) il 04.10.1983, cittadino italiano, e residente in Sesto San Giovanni (MI), c.a.p. 20099 Viale Gramsci n. 730 di seguito indicato come “contrattista” –

PREMESSO CHE

- l'art. 22, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 ha disciplinato i “*contratti di ricerca*”;
- con DR n. rep. 1035/2025 prot. 154237 del 24.03.2025 è stato emanato il “*Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”, di seguito denominato “Regolamento”;
- con deliberazione in data 29.04.2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato- fermo restando il trattamento economico e i suoi limiti massimi stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva - la determinazione dei livelli economici dei contratti di ricerca articolati in fasce retributive (minima, intermedia e massima) definite in ragione dell'impegno richiesto e della complessità del progetto da svolgere;
- con delibera in data 21.10.2025, il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione ha richiesto l'attivazione della procedura di selezione per il conferimento di n. 1 Contratto di Ricerca - fornendo contestualmente le indicazioni necessarie per l'emanazione del bando, *con indicazione del fondo di progetto*”;
- che con delibera del 18.11.2025, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'attivazione della suddetta procedura di selezione.
- con DR n. Rep. 4171/2025, prot. n. 505979 del 09.12.2025 è stata indetta la procedura di selezione per il conferimento di n. 6 Contratto di Ricerca, ai sensi dell'art. 22, della Legge 240/2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-septies, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 *ed in particolare, tra le altre, la procedura di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca* presso il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione per il GSD 01/INFO -01 – Informatica SSD INFO-01/A – Informatica - Cod. 2025-CDR-089/02.
- con il D.R. n. 966/2026, prot. n. 139327 del 16.03.2026 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva suddetta da cui è risultato vincitore il candidato Dott. Marco CREMASCHI.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto -

1. Quanto dedotto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'Università assume alle proprie dipendenze il/la **Dott. Marco CREMASCHI**, con il contratto di ricerca biennale di cui all'art. 22 L. n. 240/2010 **dal 01.04.2026 al 31.03.2028, GSD 01/INFO -01 – Informatica SSD INFO-01/A – Informatica**.
3. Il contrattista s'impegna a prestare la propria opera di partecipazione al progetto di ricerca dal titolo *"Architetture dati e Machine Learning per la manutenzione predittiva di flotte aziendali"* presso la sede di riferimento: Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione – Responsabile Scientifico del progetto: Prof. Andrea Maurino.
Il contrattista entro 15 giorni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, si obbliga a predisporre un programma di realizzazione della ricerca previo accordo con il Responsabile Scientifico della stessa.
Il contrattista svolgerà la propria attività stabilendone, di concerto con il Responsabile Scientifico, le modalità e i tempi in funzione della realizzazione del programma. Il contrattista ha l'obbligo di presentare annualmente e al termine del contratto una relazione tecnico-scientifica, da cui emerga l'adempimento dello svolgimento dell'attività ricerca programmate e i relativi risultati raggiunti. La relazione dovrà essere approvata dal Responsabile Scientifico del progetto/consiglio di dipartimento.
4. La titolarità del presente contratto non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, il Contrattista potrà accedere alle strutture e ai servizi di ricerca del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione e di usufruire dei servizi a disposizione secondo le normative vigenti nella struttura.
6. Per l'esecuzione del progetto di ricerca il contrattista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera dal CNR o da altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento di riferimento.
7. Il contrattista si impegna a osservare le norme di sicurezza in vigore presso il predetto Dipartimento e dell'Ateneo.
8. Il contrattista accetta e si impegna, altresì, a osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico e di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento dell'Università degli studi di Milano - Bicocca approvato dal CdA nella seduta del 24.11.2015 e a uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso questo Ateneo. La violazione da parte del contrattista degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà essere considerata come giusta causa di licenziamento secondo quanto previsto all'articolo 4 comma 2 del presente contratto;
9. Il contrattista si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse che si pongano come ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
10. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il contrattista entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto.
11. Il contrattista si impegna al rispetto delle norme contenute nei regolamenti di Ateneo.
12. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dal Contrattista in esecuzione del presente contratto e in esito allo svolgimento del progetto di ricerca.

13. La competenza disciplinare è regolata dalle vigenti norme di cui all'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 e del Regolamento di Ateneo richiamato in premessa.

Articolo 2 – Trattamento giuridico

1. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto e dalla disciplina prevista dal Regolamento di Ateneo richiamato in premessa;
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rimanda all'art. 22 della Legge 240/2010, nonché alle normative vigenti in materia.

Articolo 3 – Trattamento retributivo

1. Il trattamento economico del trattatista è stabilito, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 240/2010, dall'art. 4 del Regolamento, nonché dalla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca sottoscritto il 18 marzo 2025, nella misura di € 39.224,30 lordi annui.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione, ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

Articolo 4 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. È condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
2. La violazione da parte del/della trattatista delle disposizioni contenute nel "*Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" emanato con D.R. n. rep. 978/2014, prot. 11149/14 del 26.03.2014 e nel "*Codice di comportamento*" di Ateneo approvato dal CdA nella seduta del 24.11.2015 e degli obblighi sanciti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, avente ad oggetto "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, può costituire giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.
3. Il rapporto si estingue automaticamente al maturarsi del termine finale di cui all'art. 1, comma 2, del presente contratto.
4. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
5. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione della relazione da parte del responsabile scientifico della ricerca/consiglio di dipartimento.
6. Ogni altra causa di estinzione del rapporto è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 5 - Obblighi accessori a carico del trattatista

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il trattatista entri in possesso nello svolgimento delle mansioni di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.
2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal/dalla trattatista saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, titolare dei dati, ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro; saranno trattati con strumenti manuali e informatici, idonei

a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro.

3. Al/Alla contrattista sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, nei casi previsti dalla legge e in mancanza di interessi legittimi prevalenti dell'Università, il diritto di chiederne la cancellazione e la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella persona del Rettore, Legale rappresentante, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – Milano oppure al contatto del Responsabile della protezione dati Dott.ssa Emanuela Mazzotta Email: rpd@unimib.it PEC: rpd@pec.unimib.it.

4. Il contrattista dichiara di aver preso conoscenza del regolamento per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;

Articolo 6 - Divieti di cumulo ed incompatibilità

1. Il contratto di ricerca è incompatibile con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

4. Il contrattista potrà svolgere altre attività di carattere occasionale purché compatibili con gli obblighi previsti dal presente contratto e purché preventivamente autorizzate dall'ateneo secondo la procedura contemplata dall'art. 11 comma 3 del Regolamento di Ateneo per il conferimento dei contratti di ricerca citato in premessa. L'esercizio di attività lavorative comunque denominate non preventivamente autorizzate dall'ateneo è motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7 - Altre disposizioni

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile, delle Leggi in materia di rapporto di lavoro.

3. Il presente contratto di assunzione, contenente tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 152 del 26/05/1997, adempie agli obblighi di comunicazione ed informazione al lavoratore previsti dalle norme vigenti.

4. La spesa del contratto graverà, per gli esercizi di competenza, sul progetto Cod. 2023-NAZ-0013/PER-APM - Automotive predictive maintenance, CUP B49J25001090005 nell'apposito conto di bilancio CA.C.01.01.01.40 (Stipendi e competenze fisse a contrattisti di ricerca).

Milano, 23/05/2026

IL RETTORE

Marco Emilio ORLANDI

M. Orlandi

IL CONTRATTISTA

Marco CREMASCHI

[Signature]

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 1 (oggetto), 2 (trattamento giuridico), 3 (trattamento retributivo, con particolare riferimento al comma 2 dell'art. medesimo), 4 (cause di risoluzione), 5 (obblighi accessori) e 7 (Foro convenzionale indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 26/05/1997) del presente contratto.

Il sottoscritto dichiara di essere a perfetta conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, relativo alle procedure di contestazione e alle sanzioni, di accettare in ogni sua parte il contratto e, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, di aver preso visione della documentazione sottoelencata:

- Legge 240/2010;
- Informativa relativa alla sicurezza;
- Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- Regolamento di Ateneo "per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81"

Milano, 23/05/2026

IL CONTRATTISTA

Marco CREMASCHI

[Signature]

UOR Area Risorse Umane e Organizzazione – Dirigente: Dott.ssa Sabrina Belli

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca di Perna

Pratica trattata da: Federica Maritato

[Signature]